

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2135/2531

พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง

โจทก์

นายเสรี วงศ์รักษา

จำเลย

นายเสรี วงศ์รักษา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352 ลงโทษจำคุกเรียงกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91 กระทงละ 1 ปี รวม 3 กระทงจำคุก 3 ปี ฯลฯ นับโทษจำคุกของจำเลยคดีนี้ต่อ
จากโทษจำคุกของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 1059/2529 คดีหมายเลขแดงที่
1110/2529 และคดีหมายเลขแดงที่ 1151/2529 ของศาลนี้ ทั้งนี้เมื่อรวมโทษที่นับ
ต่อทุกสำนวนแล้วจำคุกจำเลยไว้เพียง 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352 วรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 72 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่
2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 80,000 บาท (อันดับ 57)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวใน
ชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวใน
ชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ